فاسد رواه عنه جماعة (أو يجعل بضع كل واحدة منهما مع دراهم معلومة مهرا للاخرى) قال في الانصاف لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة مهرا للاخرى لم يصح على الصحيح وقيل يبطل الشرط وحده انتهى فان سموا مهرا مستقلا ولا حيلة صح النكاح وان سموا لاحدهما صح نكاحها فقط الثاني من الثلاثة أشياء المبطلة للنكاح نكاح المحلل وهو ما أشار اليه بقوله (أو يتزوجها) اى المطلقة ثلاثا (بشرط أنه اذا أحلها طلقها) أو اذا أحلها فلا نكاح بينهما وهذا باطل حرام في قول عامة أهل العلم منهم الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي (أو ينويه) اى ينوى الزوج التحليل (بقلبه) ولم يذكره في العقد يعني انه متى نوى الزوج التحليل من غير شرط في العقد فالنكاح باطل أيضا على الاصح قال اسمعيل بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه ان يحللها لزوجها الاول ولم تعلم المرأة بذلك قال هو محلل اذا أراد بذلك الاحلال فهو ملعون وقال ابن مسعود المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم (أو يتفقا عليه) اى على انه نكاح محلل (قبل العقد) ولم يذكر حال العقد ومحل ذلك ان لم يرجع عن هذا الاتفاق على انه محلل حين العقد فان رجع عن ذلك ونوى عند العقد انه نكاح رغبة صح العقد لانه خلا عن نية التحليل وشرطه فصح كما لو لم يتفقا عليه قبله الثالث من الثلاثة أشياء المبطلة للنكاح المتعة وهو ما أشار اليه بقوله (أو يتزوجها) أي يتزوج الرجل المرأة (الى مدة أو) يتزوجها و (يشرط طلاقها في العقد) متعلق بشرط (بوقت كذا) كتزوجتك بنتي شهرا أو سنة أو الى انقضاء الموسم أو الى قدوم الحاج أو الى قدوم زيد فان النكاح في هذه الصور باطل (أو ينويه) أي ينوى الزوج طلاقها في وقت (بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج) قال في الانصاف لو نوى بقلبه فهو كما لو شرطه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الاصحاب (أو يعلق نكاحها) على شرط غير زوجت وقبلت ان شاء الله (ك) قوله (زوجتك اذا جاء رأس الشهر أو ان رضيت أمتها أو ان وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها) فهذا كله باطل من أصله لانه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ولان ذلك وقف للنكاح على شرط وهو لا يجوز ويصح تعليق النكاح على ماض وحاضر كأن كانت بنتي وكنت وليها أو انقضت عدتها والزوج والزوجة يعلمان انها بنته وانه وليها وأن عدتها انقضت أو زوجتكها ان شئت فقال شئت وقبلت ونحوه النوع (الثاني) من الشروط الفاسدة وهو ما يصح معه النكاح و (لا يبطله كأن يشرط أن لا مهر لها ولا نفقة) لها (أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو) أن يقسم لها (أقل) من ضرتها أو أن يشترط عدم الوطء أو أن يشترطا أو أحدهما عدم الوطء أو نحو ذلك (أو ان فارقها رجع عليها بما أنفق) أو خيارا في عقد أو خيارا في مهر أو ان جاءها بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما أو شرطت عليه أن يسافر بها أو الى بلد معين أو أن تستدعيه للجماع عند ارادتها أو أن لا تسلم نفسها الى مدة كذا ونحوه (فيصح النكاح دون الشرط) ومن طلق بشرط خيار وقع طلاقه

(فصل وان شرطها) اى شرط الزوج الزوجة (مسلمة) أو قال الولي للزوج زوجتك هذه المسلمة أو ظنها الزوج مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر (فبانت كتابية أو شرطها) الزوج (بكرا أو جميلة أو نسيبة) اى ذات نسب (أو شرط) الزوج في العقد (نفي عيب) في الزوجة لا يفسخ به